

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

QUY ĐỊNH

Về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Nam

(Kèm theo Quyết định số 84/2024/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam)

**Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

- Quy định này quy định về sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
- Các nội dung khác không quy định tại Quy định này thì thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

- Các tổ chức, cá nhân có sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hà Nam.
- Cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy định này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- Xe mô tô theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 34 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024.
- Xe gắn máy theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 34 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024.
- Xe thô sơ theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024.
- Kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ là hoạt động do tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân (sau đây gọi chung là đơn vị kinh doanh vận tải) sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để cung cấp dịch vụ vận tải người, hàng hóa trên đường bộ nhằm mục đích sinh lợi.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Phương tiện kinh doanh vận tải

1. Xe mô tô, xe gắn máy phải bảo đảm điều kiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 35 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024.
2. Xe thô sơ bảo đảm điều kiện hoạt động theo quy định tại khoản 5 Điều 35 Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024.
3. Không sử dụng xe vật nuôi kéo để kinh doanh vận tải hành khách, hàng hoá.
4. Phương tiện phải thuộc quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp của đơn vị kinh doanh vận tải theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Người điều khiển phương tiện

1. Tương ứng với từng loại phương tiện người điều khiển phương tiện phải thực hiện theo quy định tại Điều 56 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024.
2. Người điều khiển xe thô sơ kinh doanh vận chuyển hàng hoá, hành khách phải thực hiện quy định tại Điều 31 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024.
3. Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy kinh doanh vận chuyển hàng hoá, hành khách phải thực hiện quy định tại Điều 33 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024.
4. Người điều khiển xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe đạp máy kinh doanh vận tải hành khách có trách nhiệm mang theo mũ bảo hiểm cho hành khách đi cùng; yêu cầu hành khách được chở trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe đạp máy phải thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 31 và khoản 2 Điều 33 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024.
5. Có quyền từ chối vận chuyển
 - a) Hành khách có hành vi gây rối trật tự công cộng trên xe, cản trở hoạt động của của người lái xe, đơn vị kinh doanh vận tải, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của người lái xe, người khách trên xe; hành khách mang theo hàng hóa cấm lưu thông, hàng hóa nguy hiểm, động vật hoang dã; hàng có mùi hôi thối hoặc động vật, hàng hóa khác có ảnh hưởng đến sức khỏe của hành khách, môi trường.
 - b) Hàng hóa cấm vận chuyển theo quy định của pháp luật;

c) Điều khiển phương tiện khi phát hiện phương tiện không bảo đảm các điều kiện về an toàn; xếp hàng trên xe không đúng quy định của pháp luật;

d) Hành khách được chở trên xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy, xe đạp máy không thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 31 và khoản 2 Điều 33 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024.

6. Không được từ chối vận tải hành khách, hàng hoá, trừ lý do quy định tại khoản 5 Điều này; có trách nhiệm giúp đỡ hành khách; có thái độ phục vụ văn minh, lịch sự; có trách nhiệm sơ cứu hành khách có biểu hiện đau ốm, sinh nở; mặc đồng phục gọn gàng, sạch sẽ phù hợp với phong tục, tập quán của địa phương; không được chuyển hành khách, hàng hoá sang phương tiện khác khi chưa được sự đồng ý của hành khách, người thuê vận chuyển, trừ trường hợp bất khả kháng.

Điều 6. Hoạt động kinh doanh vận chuyển hành khách và hàng hóa

1. Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ phải bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định tại khoản 1 Điều 47 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024.

2. Đối với tổ chức kinh doanh phải bảo đảm các điều kiện sau đây:

a) Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với loại hình kinh doanh vận tải hành khách, hàng hoá đường bộ và có trụ sở chính (*hoặc chi nhánh*) tại tỉnh Hà Nam;

b) Lập danh sách và cập nhật đầy đủ các thông tin, trang bị đồng phục của người lái xe thuộc đơn vị mình quản lý;

c) Thực hiện kê khai giá cước vận chuyển gửi về Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố;

d) Khuyến khích đơn vị kinh doanh ứng dụng công nghệ trong hoạt động vận chuyển như dịch vụ gọi xe qua ứng dụng trên điện thoại di động phục vụ công tác quản lý, giám sát, hỗ trợ vận chuyển hành khách, hàng hoá. Khi thực hiện đơn vị kinh doanh vận tải ứng dụng thu cước bằng phần mềm tính tiền hoặc đồng hồ tính tiền thì phải thông báo phương án thu tiền cước đến Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

3. Khuyến khích cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ khác tham gia, thành lập

các tổ chức kinh doanh để giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong quá trình hoạt động.

4. Tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ phần mềm hỗ trợ kết nối vận tải bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh phải chấp hành quy định tại Điều 80 của Luật Đường bộ năm 2024. (*Khoản 2 Điều 65 Luật Đường bộ năm 2024*).

Điều 7. Vị trí chờ đón, trả khách và xếp hàng hóa

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố quy định nơi đỗ xe, điểm chờ đón khách và xếp hàng hóa cho xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách và hàng hóa tại nơi công cộng thuộc địa phương quản lý.

2. Các đơn vị quản lý, kinh doanh khai thác bến xe, chợ, trung tâm thương mại, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí... chủ động bố trí, quy định nơi đỗ xe, điểm chờ đón khách và xếp hàng hóa cho xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ trong phạm vi đất được giao quản lý.

3. Không tự ý tổ chức kinh doanh nơi đỗ xe, điểm chờ đón khách và xếp hàng hóa cho xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ.

Điều 8. Phạm vi và thời gian hoạt động

Xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ kinh doanh vận chuyển hàng hoá, hành khách được phép hoạt động trên các tuyến đường bộ trên địa bàn tỉnh và toàn bộ thời gian, trừ các tuyến đường cấm theo quy định của pháp luật và các tuyến đường, đoạn đường có cấm biển báo cấm hoặc hạn chế loại phương tiện hay thời gian hoạt động.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã và thành phố

1. Sở Giao thông vận tải: Phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện điểm a khoản 5 Điều này.

2. Công an tỉnh: Chỉ đạo các lực lượng Công an, Cảnh sát giao thông thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ theo quy định hiện hành và theo Quy định này.

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ: Phối hợp với đơn vị cung ứng dịch vụ hỗ trợ triển khai các giải pháp, các ứng dụng (app), áp dụng công nghệ vào hoạt động quản lý, vận chuyển hành khách (*gọi xe, đặt vé*

qua ứng dụng điện thoại di động) để phục vụ công tác quản lý, giám sát, hỗ trợ hoạt động kinh doanh vận chuyển hành khách và hàng hoá bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh trên địa bàn.

4. Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nam, Báo Hà Nam, các cơ quan thông tin, truyền thông: Phối hợp với Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức đoàn thể tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định về bảo đảm an toàn giao thông và Quy định này cho các đơn vị quản lý, sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa.

5. UBND các huyện, thị xã và thành phố.

a) Chủ trì, phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh và Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Nam cấm biển báo điểm dừng, đón trả khách và hàng hóa bảo đảm yêu cầu an toàn an toàn giao thông trên địa bàn của địa phương, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Quy định này và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến các đơn vị đang sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ để kinh doanh vận chuyển hành khách và hàng hóa biết, chấp hành theo quy định.

b) Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều này. Tổ chức và quản lý hoạt động của các đơn vị kinh doanh, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn đô thị trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

c) Xây dựng cơ chế khuyến khích việc thành lập hợp tác xã, đội, tổ tự quản, nghiệp đoàn và quảng bá thương hiệu trong hoạt động vận chuyển.

d) Tổng hợp, báo cáo việc triển khai Quy định này tại địa phương và tình hình hoạt động của các đơn vị kinh doanh vận chuyển hành khách và hàng hóa bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ về Sở giao thông Vận tải khi có yêu cầu.

đ) Phối hợp Liên đoàn lao động huyện, thị xã và thành phố tăng cường công tác quản lý nghiệp đoàn xích lô (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật.

6. Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn thực hiện quản lý theo nội dung sau:

a) Lập hồ sơ danh sách các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hoá bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe thô sơ bao gồm cả danh sách phát sinh, định kỳ hàng quý gửi về Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố để theo dõi quản lý theo mẫu Phụ lục kèm theo Quy định này;

b) Ưu tiên bố trí, sắp xếp và tổ chức quản lý các vị trí đón trả khách, điểm tập kết hàng hóa thuộc địa bàn trên cơ sở đề xuất của chủ thể kinh doanh, đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ và vệ sinh môi trường;

c) Kiểm tra việc kê khai giá cước theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố;

d) Chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn đôn đốc các tổ chức, cá nhân kinh doanh thực hiện các nghĩa vụ với nhà nước.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Trong quá trình triển khai tổ chức thực hiện Quy định này, nếu có khó khăn, vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan phản ánh bằng văn bản về Công an tỉnh Hà Nam để tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

PHỤ LỤC
BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY,
XE THÔ SƠ, TRÊN ĐỊA BÀN

(Kèm theo Quyết định số: /2024/QĐ-UBND ngày / /2024
của UBND tỉnh Hà Nam)

[illegible]